

1500303-71.2020.8.26.0443

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Resistência

Magistrado: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... indivíduo em um local conhecido por tráfico de drogas. Relataram que realizaram abordagem nos dois, porém, nada de ilícito foi localizado, sendo ambos liberados posteriormente. Alegaram que o acusado estava alterado, demonstrando não estar contente com a abordagem e assim que os policiais liberaram os dois, o acusado começou a ofender a equipe dizendo "seus cuzão, não acharam nada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

1ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade - SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500303-71.2020.8.26.0443 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500303-71.2020.8.26.0443

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FABRICIO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Vistos.

FABRICIO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 331 do Código Penal, porque, no dia 05 de julho de 2020, por volta das 15 horas e 15 minutos, na rua Projetada 13, nesta cidade e Comarca de Piedade, desacatou os policiais militares MARCOS ANTONIO CATTANI RIBEIRO, MARCELO RICARDO DOS ANJOS e MARCOS ANTONIO GOMES JUNIOR, no exercício de suas funções ou em razão dela.

Oferecida a denúncia (fls.27/29), foi designada a audiência de instrução e julgamento (fls.30).

O Réu foi devidamente citado (fls.33) e apresentou Defesa Prévia (fls.42/46).

A denúncia foi recebida em audiência, conforme termo de fls.83.

Foram colhidas provas orais com a oitiva de três testemunhas arroladas pela acusação e em comum com as de defesa (fls.84/86 - gravação audiovisual). O réu não compareceu na audiência, oportunidade em que foi declarada sua revelia (fls.83).

O Ministério Público apresentou as alegações finais em audiência requerendo, em resumo, a procedência da ação penal, para condenar o réu pela prática do crime descrito na denúncia, fixando a pena base acima do mínimo legal, vez que trata-se de indivíduo com maus antecedentes, bem como o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena. Requereu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, uma vez que o réu não é reincidente específico nesse delito (fls.82/83 – gravação audiovisual).

A Defesa apresentou as alegações finais em audiência requerendo, em resumo, a absolvição do acusado, uma vez que inexistente prova suficiente para sua condenação (fls.82/83 – gravação audiovisual).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime de desacato restaram provadas pelo boletim de ocorrência (fls.01/02), termo circunstanciado (fls.03/05), bem como pela oitiva em juízo das testemunhas.

A autoria, por sua vez, é incontestável.

Ouvidos em juízo, os policiais MARCOS ANTONIO CATTANI RIBEIRO, MARCOS ANTONIO GOMES JUNIOR e MARCELO RICARDO DOS ANJOS confirmaram os fatos narrados na denúncia. Explicaram que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento e avistaram o acusado e outro indivíduo em um local conhecido por tráfico de drogas. Relataram que realizaram abordagem nos dois, porém, nada de ilícito foi localizado, sendo ambos liberados posteriormente. Alegaram que o acusado estava alterado, demonstrando não estar contente com a abordagem e assim que os policiais liberaram os dois, o acusado começou a ofender a equipe dizendo "seus cuzão, não acharam nada, vão tomar no cu, vão procurar ladrão seus bosta", tendo sido algemado e conduzido à Delegacia. Afirmaram que o acusado estava com o celular na mão durante a abordagem.

Análise do crime de desacato.

O crime de desacato está tipificado no art. 331 do CP: "Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela". Com efeito, o mero posicionamento topográfico do tipo penal como "CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL" não é suficiente à afirmação de que o funcionário público não pode ser sujeito ativo do desacato, mostrando-se imprescindível, todavia, a constatação animus de ofender e humilhar o servidor público: "exige-se, além do dolo – consistente na vontade livre e consciente de proferir palavra ou praticar ato injurioso ou difamatório -, o especial fim de agir, ou seja, a finalidade de prestigiar a função pública do ofendido. Deve ser o agente absolvido do crime de desacato, se não agiu [com] dolo específico".

Nesse sentido:

PENAL - DESACATO - MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO - INTENÇÃO DELIBERADA DE OFENDER E DESPRESTIGIAR AS VÍTIMAS, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES - SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGUROU MERA EXALTAÇÃO OU DESABAFO MOMENTÂNEO, MAS DEMONSTROU SUA INTENÇÃO DE AFRONTAR DELIBERADAMENTE A AUTORIDADE, O QUE CONFIGURA O DOLO ESPECÍFICO DA IMPUTAÇÃO DE DESACATO - RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR O ACUSADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 6 MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DE ENTIDADE ASSISTENCIAL A SER INDICADA NO MOMENTO DA EXECUÇÃO (destaquei).

Verifico que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, não havendo qualquer motivo para levar a crer que os policiais teriam algo contra o réu para que o incriminasse falsamente pelo crime em questão.

As declarações dos policiais foram claras no sentido de que no dia dos fatos, após abordarem o acusado, ele passou a ofendê-los com palavras de baixo calão, com o claro objetivo de humilhar os policiais.

Saliento que o simples fato de as testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova colhida, mormente quando os depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, como no caso. Logo, seus depoimentos merecem créditos.

A esse respeito dispõe a jurisprudência:

DESACATO - APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. O depoimento de policial é válido e eficiente para fundamentar o juízo condenatório. O conjunto probatório demonstra a efetiva prática do delito pelo acusado, que desacatou os policiais no exercício de sua função, utilizando expressões depreciativas, proferidas em demérito à Administração Pública. (TJ-SP - APR: 00135803020168260037 SP 0013580-30.2016.8.26.0037, Relator: Ana Cláudia Habice Kock, Data de Julgamento: 26/09/2017, Turma Criminal, Data de Publicação: 27/09/2017).

É importante pontuar que o acusado foi devidamente citado/intimado (fls.33) mas não compareceu na audiência, sendo decretado sua revelia (fls.83), não tendo, portanto, sua versão dos fatos.

O acusado dirigiu-se de forma desrespeitosa contra os policiais militares, no exercício de suas funções, o chamando de "seus cuzão, não acharam nada, vão tomar no cu, vão procurar ladrão seus bostas".

Saliento, ademais, que inexistente nos autos qualquer elemento de prova encartado aos autos pela defesa que pudesse justificar a conduta do acusado, ou ainda isentá-lo de responsabilidade pela prática do ilícito.

Assim, a condenação é medida que se impõe, uma vez que restou amplamente comprovado o desacato, sendo forçoso reconhecer a condenação nos exatos moldes da denúncia. DOSIMETRIA

Primeira fase: Atento às disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes além de ser reincidente, assim reconheço nesta fase os maus antecedentes (fls.11/20) e a reincidência, por sua vez, será tratada na segunda fase da dosimetria, razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 7 (sete) meses de detenção.

Segunda fase: Está presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, conforme certidão de fls.21/23, motivo pelo qual majoro as penas em 1/6. Inexistem atenuantes.

Terceira fase: Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, uma vez que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

O réu preenche os requisitos do artigo 44, §3º, do Código Penal, de modo que, a pena privativa de liberdade será substituída – por igual lapso temporal – por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a

entidades públicas, a critério do Juízo das Execuções, uma vez que o réu não é reincidente específico nesse delito, sendo, portanto, autorizado pela Lei Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar FABRICIO DE SOUZA, como incurso no artigo 331 do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, que substituo por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério do Juízo das Execuções.

O sentenciado poderá apelar da decisão em liberdade, ante a natureza da pena. Custas pelo acusado, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observado o art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Oportunamente, após decisão de 2ª instância (cf. STF - HC 126292), lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; intemem-se para cumprir a pena restritiva, na forma do art. 149, II, da LEP, expeça-se guia de execução e certidão de honorários. Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Piedade, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA